

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3374/2532

นาย สุวัฒน์ อาชาสรวรรพวัฒน์
บริษัท ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 991, มาตรา 1008

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีกระแสรายวันเป็นผู้จัดหรือรู้เห็นในการจัดให้มีการทำปลอมเช็คพิพาท โดยใช้วิธีการลอกทาบแบบลายมือชื่อโจทก์ แล้วให้ผู้อื่นนำเช็คพิพาทมาเบิกเงินในบัญชีกระแสรายวันของโจทก์จากธนาคารจำเลยนั้น ถือได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ในการนำเช็คพิพาทปลอมมาเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบเงินตามเช็คโดยอ้างว่าลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ่ายเงินตามเช็คที่มีผู้ปลอมลายมือชื่อโจทก์จำนวน 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,200,000 บาท จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของโจทก์ อันเป็นการประมาทเลินเล่อทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 1,310,598 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เช็คทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวเป็นเช็คที่โจทก์เป็นตัวแทนทำขึ้นเอง หรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นผู้วางแผนการจัดทำให้มีขึ้น ตลอด

จนมีการจัดให้นำมาเบิกเงินจากจำเลย จำเลยได้จ่ายเงินให้ผู้ที่นำเช็คมาขึ้นเงินไป โดยมีได้ประมาณสิบกว่าล้าน จึงมีสิทธิที่จะตัดทอนเงินจำนวนที่ใช้ไปตามเช็คจำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท จากบัญชีของโจทก์ โจทก์เป็นผู้กระทำการโดยไม่สุจริต โจทก์มิใช่ผู้เสียหายที่จะมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 1,145,853.58 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์มากับชายที่นำเช็คปลอมมาเบิกเงินที่ธนาคาร ด้วยเพื่อควบคุมผู้ที่นำเช็คปลอมมาถอนเงินนั้นและวินิจฉัยว่า ตามพฤติการณ์ที่โจทก์ใช้วิธีนำเงินเข้าบัญชีโดยผ่านธนาคารสาขาอื่น น่าเชื่อว่าโจทก์กระทำเพื่อมิให้เป็นที่ผิดสังเกตของพนักงานธนาคารจำเลย สาขาถนนประดิพัทธ์ ที่โจทก์มีบัญชีอยู่ เพราะเป็นการนำเงินเข้าและถอนออกในลักษณะหมุนเวียนในเวลาใกล้เคียงกันอันผิดปกติ และเป็นพิรุณ พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบมีน้ำหนัก น่าเชื่อว่าโจทก์เป็นผู้จัดหรือรู้เห็นในการจัดให้มีการทำปลอมเช็คพิพาททั้ง 4 ฉบับ โดยใช้วิธีการลอกทาบแบบลายมือชื่อโจทก์แล้วให้ผู้อื่นนำเช็คพิพาทมาเบิกเงินจากธนาคารจำเลย สาขาถนนประดิพัทธ์ กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการนำเช็คพิพาทปลอม 4 ฉบับมาเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบจ่ายเงินตามเช็คโดยอ้างว่าลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ